

(2) 경매 채권계산서 제출 시 연체이자 산정 부적정

□ 공사 채무관계자에 대한 법원 경매절차에 채권계산서를 제출할 때에는, 채권양도 금융회사로부터 양수받은 원금과 대출약정 시 약정된 연체이자율을 반영한 연체이자를 계산하여야 함

□ 그런데, ◆◆지역본부에서는 2016. 2. 24. 채무자 ○○○(□□□□□△△△△-△△△△)에 대한 경매사건(□□지법 △△△△타경△△△△)에 배당요구 종기(2016. 5. 9.)까지 채권계산서를 제출하면서,

○ [표 2]와 같이 연체이자를 채권양도 금융회사와 대출약정 시 약정된 연체이자율 △△.△△%*로 계산하지 않고,

* 대여금 청구 소송(□□지법 △△△△가소△△△△△, '14. 6. 14. 확정) 판결문에서도 연체이자율을 △△.△△%로 적용

- 대출약정 당시 정상이자율인 △△%를 적용하여 총 435천 원의 연체이자를 각각 계산하여 법원에 제출*한 것으로 확인됨

* 2016. 7. 18. 감사일 현재 경매 매각기일 미지정 상태로, 향후 경매 매각 후 배당기일이 지정되면 배당기일까지의 연체이자를 계산하여 다시 채권계산서를 제출하여야 됨

[표 2] 채권계산서 제출 시 연체이자 산정 오류 내역

(단위 : 천 원, %)

경매사건	채무자	차주번호	원금	연체이자					
				차 액(b-a)		법원 제출(a)		정당 계산(b)	
				금액	이자율	금액	이자율	금액	이자율

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆지역본부장은 향후 채무자 ○○○(□□□□□ △△△△-△△△△) 관련 경매사건(□□지법 △△△△타경△△△△)에서 배당기일이 지정되면
- 채권양도 금융회사 대출 당시 약정된 연체이자율 △△△△%로 계산하여 채권계산서를 제출하는 등으로, 435천 원 상당의 채권을 추가 확보하시기 바람(시정).